Código Seguro de Verificación: **16337427632654660635**

Puede verificar el documento en https://sedeelectronica.gijon.es/csv

Datos del expediente:	Asunto:
Nº Exp:**123483P/2026** Contrato: **09.PRESIDENCIADIVERTIA2026000644** **P2 - Preparación, gestión y adjudicación del contrato DIVERTIA**	**Servicio de agencia de medios para la planificación y la compra de espacios publicitarios para la promoción de actividades organizadas por Divertia Gijón S.A.**
Datos del documento:	
Emisor: **01003588** Fecha Emisor: **23/09/2026**	

Este documento ha sido firmado electrónicamente por:

LA TÉCNICO DE CONTRATACIÓN DE DIVERTIA GIJÓN S.A.
Fdo.: Marta Gema Antuña Arias
23 de septiembre de 2026

LA TECNICO MEDIO DE LA UNIDAD
DE COMUNICACIÓN DIVERTIA
Fdo: Laura Díaz Solis

CARACTERÍSTICAS PARTICULARES DEL CONTRATO

1.- OBJETO DEL CONTRATO.

SERVICIO DE AGENCIA DE MEDIOS PARA LA PLANIFICACIÓN Y LA COMPRA DE ESPACIOS PUBLICITARIOS PARA LA PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES ORGANIZADAS POR DIVERTIA GIJÓN S.A.

El objeto del contrato consiste en el servicio de agencia de medios con el objeto promocionar todas las actividades organizadas por las áreas de Teatro Jovellanos, Festejos y FICX, de Divertia Gijón S.A. a través de inserciones publicitarias en diversos medios y soportes locales y regionales principalmente, utilizando para ello todos sus recursos, así como el apoyo técnico y operativo de Divertia Gijón S.A.

2.- NECESIDADES A SATISFACER.

Entre los fines de Divertia Gijón, S.A. se encuentra la progamación de actividades relacionadas con disciplinas como el Teatro, la Danza, la Música, el Cine, así como de otros eventos de ocio y programaciones festivas y por tanto, la sociedad precisa poner en marcha una campaña de publicidad en soportes locales y regionales para darlos a conocer y fomentar la participación de la ciudadanía en los mismos.

3.- TIPO CONTRACTUAL.

Servicios.

4.- CÓDIGO DE CLASIFICACIÓN CPV.

El Número de Referencia CPV, que corresponde al Vocabulario Común de Contratos Públicos, por el que se establece un sistema único de clasificación aplicable a la contratación pública con el fin de normalizar las referencias utilizadas por los órganos de contratación y las entidades adjudicadoras para describir el objeto de sus contratos, es:

79341000 - Servicios de publicidad

5.- DIVISIÓN EN LOTES.

No procede puesto que las tareas que deberá realizar la empresa contratista están estrechamente vinculadas entre sí, requiriendo una correcta coordinación y continuidad.

6.- ÓRGANO DE CONTRATACIÓN.

De conformidad con los estatutos de Divertia Gijón S.A. y los poderes otorgados en su cumplimiento, tendrá la consideración de órgano de contratación del presente contrato el Consejo de Administración de la entidad.

En el presente procedimiento, el Consejo de Administración de Divertia Gijón S.A. delega en el Presidente del mismo las facultades relativas a la aprobación del expediente de contratación y disposición de apertura del procedimiento de adjudicación, la aprobación del gasto, la adjudicación y la formalización del contrato de referencia junto con las facultades relacionadas con la autorización de prórrogas o posible imposición de penalidades y modificación del contrato y el resto de facultades que la LCSP atribuye al órgano de contratación, como la suspensión o resolución del mismo.

7. PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN.

Procedimiento abierto. Contrato no sujeto a regulación armonizada.

Licitación electrónica.

8.- ÓRGANO DE ASISTENCIA AL ÓRGANO DE CONTRATACIÓN.

De conformidad con lo dispuesto en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (LCSP) y con el pliego modelo de cláusulas administrativas particulares para la contratación de servicios por parte de Divertia Gijón S.A. por los procedimientos abierto y abierto simplificado, la Mesa de Contratación estará compuesta por un presidente, los vocales designados a continuación y un secretario. Los vocales tendrán capacidad decisoria en la adopción de acuerdos y deliberaciones que correspondan a la Mesa, de acuerdo con sus funciones. No obstante, el secretario de la Mesa actuará con voz, pero sin voto, limitándose a desempeñar las funciones técnicas y administrativas que le son propias.
Conforme a lo establecido en el art. 157.5 LCSP, el órgano de contratación podrá solicitar cuantos informes técnicos considere precisos, cuando se considere necesario para la valoración de las proposiciones o para verificar que las ofertas cumplen con las especificaciones técnicas de los pliegos. Si así se considera, dichos informes podrán ser realizados por entidades o profesionales externos especializados en la materia, debidamente identificados en la documentación que conforme el expediente. La condición e identidad de las entidades o profesionales indicados será convenientemente publicada en el perfil del contratante.
Composición órgano de asistencia:
Presidenta: La jefa del Departamento Económico-Administrativo de Divertia Gijón S.A.
Asesora jurídica (potestativa): la Secretaria del Consejo de Administración de Divertia Gijón S.A., o persona que le sustituya.
Asesora Económica (potestativa): la Interventora General del Ayuntamiento de Gijón, o persona que le sustituya.
Vocal técnico: Responsable técnico del Departamento de Comunicacion de Divertia Gijón S.A. o persona que le sustituya.

Secretario: Un técnico de contratación de Divertia Gijón S.A.

9.- RESPONSABLE DEL CONTRATO.

A los efectos del artículo 62 de la LCSP, el responsable del contrato será el responsable de la Unidad de Prensa y Comunicación de Divertia Gijón S.A.

10.- EXAMEN DEL EXPEDIENTE.

LUGAR: Sede de Divertia Gijón S.A. Calle Cabrales, 82. 33201. Gijón/Xixón. Principado de Asturias. TELÉFONO: 985 18 29 29

E-MAIL: divertia@divertiagijon.es

PERFIL DEL CONTRATANTE: Plataforma de Contratación del Sector Público.

11.- TRAMITACIÓN.

Ordinaria.

12.- PLAZO DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS.

15 días naturales .

La presentación de dichas ofertas/proposiciones se hará únicamente por medios electrónicos, a través de la plataforma de contratación electrónica de Divertia Gijón S.A. (plataforma VORTAL), a la que se podrá acceder a través de la siguiente dirección de internet: https:/gijon.es/contratacionelectronica

Una vez presentada una proposición a través de dicha plataforma se generará un aviso de recepción electrónico que garantizará la fecha, hora y contenido de la oferta.

Las proposiciones extemporáneas serán excluidas, a no ser que se acredite que la presentación fuera de plazo es por razones de fallos técnicos o averías de la propia plataforma. Se entenderá cumplido el plazo si se inicia la transmisión dentro del mismo y finaliza con éxito conforme a lo dispuesto en la Disposición adicional decimosexta LCSP.

13. - VALOR ESTIMADO Y PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN DEL CONTRATO.

13.1.- Valor estimado del contrato.

El valor estimado del contrato es de 180.000 euros (IVA excluido).

13.2.- Presupuesto base de licitación.

Total de 180.000 euros (IVA excluido), ascendiendo la cuantía correspondiente al IVA a 37.800 euros

En aplicación del art. 100.2 de la LCSP, se estima el siguiente desglose de costes del Presupuesto Base de Licitación:

- 80% de costes directos derivados de la elaboración, contratación y seguimiento del plan de medios, producción de materiales y otros y costes salariales del personal necesario para estas tareas: 144.000€.
- 10% de costes indirectos, que incluyen, entre otros conceptos, el consumo de energía de la empresa, la mano de obra indirecta y otros costes generales de personal: 18.000 €.
- 10% de beneficio industrial: 18.000 €.

Duración del contrato: 2 años.

13.3.- Modificaciones.

No se prevén.

PORCENTAJE DE LAS MODIFICACIONES.

No se prevé.

CUANTÍA DE LAS MODIFICACIONES.

No se prevé.

PROCEDIMIENTO PARA ACORDAR LAS MODIFICACIONES.

No se prevé.

13.4.- Prórrogas.

No se prevén.

13.5.- Previsión de abonar primas o efectuar pagos a los candidatos.

No se prevén.

14.- SOLVENCIA.

14.1.- Solvencia económica y financiera.

La solvencia económica y financiera del empresario deberá acreditarse de la forma siguiente:

Volumen anual de negocios del candidato, que referido al año de mayor volumen de negocio de los tres últimos concluidos deberá ser al menos: 270.000 EUROS.

El volumen anual de negocios del licitador o candidato se acreditará, con carácter general, por medio del MODELO NORMALIZADO DE DEPÓSITO DE CUENTAS ESTABLECIDO EN LA NORMATIVA DEL REGISTRO MERCANTIL,

si el empresario estuviera inscrito en dicho registro, y en caso contrario por las depositadas en el Registro Oficial en que deba estar inscrito.

Las sociedades excepcionadas del uso del modelo normalizado (empresas que tengan un modelo específico, por adaptación sectorial del plan general de contabilidad de 1990, empresas que deben utilizar modelos de cuentas anuales específicos, de acuerdo con las disposiciones dictadas por el Banco de España o por la Comisión Nacional del Mercado de Valores o en el caso de presentación de cuentas anuales consolidadas) presentará sus cuentas anuales aprobadas junto con el justificante del depósito de las mismas en el Registro Mercantil.

Los empresarios individuales no inscritos en el Registro Mercantil acreditarán su volumen anual de negocios mediante sus libros de inventarios y cuentas anuales legalizados por el Registro Mercantil.

En el caso de Uniones Temporales de Empresarios (UTE) regirá el principio de acumulación de la solvencia, de tal forma que a los efectos de cálculo del volumen anual de negocios se sumarán los importes de cada una de las sociedades o entidades que formar la UTE. A efectos de su justificación las sociedades o entidades que formen la UTE deberán aportar cada una su correspondiente modelo normalizado de depósito de cuentas establecido en la normativa del Registro Mercantil, todo ello sin perjuicio de las excepciones a la presentación del modelo normalizado antes descritas.

Si se pretende hacer uso de la posibilidad de acumular el importe de su volumen de negocios las cuentas anuales presentadas por todos los integrantes de la UTE deberán corresponder al mismo ejercicio.

A tenor de lo dispuesto en la normativa contractual la solvencia económica podrá integrarse con medios externos. De tal forma cuando el licitador pretenda hacer uso de esta posibilidad deberá aportar un compromiso, en el que se especifique el contrato objeto de la presente licitación, de una entidad de servicios financieros en la que se ponga de manifiesto la puesta a disposición del licitador de los medios económicos y financieros necesarios para ejecutar el contrato asumiendo igualmente la responsabilidad subsidiaria en caso de incumplimientos contractuales de los que se deriven responsabilidades económicas y frente a los cuales el licitador, en caso de resultar adjudicatario, no pudiere atender.

14.2.- Solvencia técnica.

La solvencia técnica del empresario deberá acreditarse de la siguiente forma:

Relación de los principales servicios efectuados en los tres últimos años, de igual o similar naturaleza que los que constituyen el objeto del contrato, cuyo importe anual acumulado en el año de mayor ejecución sea igual o superior a 126.000 EUROS.

En dichos certificados se indicará el importe, la fecha y el destinatario, público o privado de los mismos.

Los servicios o trabajos efectuados se acreditarán mediante certificados expedidos o visados por el órgano competente, cuando el destinatario sea una entidad del sector público; cuando el destinatario sea un sujeto privado, mediante un certificado expedido por este o, a falta de este certificado, mediante una declaración del empresario acompañada de los documentos obrantes en poder del mismo que acrediten la realización de la prestación.

Cuando el licitador sea una empresa de nueva creación, entendiendo por tal aquella que tenga una antigüedad inferior a cinco años, su solvencia técnica se acreditará mediante:

-Declaración indicando la maquinaria, material y equipo técnico del que se dispondrá para la ejecución de los trabajos o prestaciones.

15.- MEDIOS MATERIALES Y/O PERSONALES NECESARIAMENTE ADSCRITOS A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO A EFECTOS DEL ART. 76.2 LCSP.

15.1.- MEDIOS MATERIALES.

Oficina con medios personales administrativos y medios materiales suficientes para la gestión y planificación del contrato.

15.2.- MEDIOS PERSONALES.

Un coordinador/a de contrato. Ha de tener facultades ejecutivas (dirección o gerencia), y será el/la interlocutor válido/a al objeto de diseñar la planificación de los trabajos y la coordinación del personal técnico y cualquier otra cuestión relacionada con la ejecución del contrato.

Será obligatoria la organización de tres reuniones presenciales en la sede de DIVERTIA para concretar los planes de medios a desarrollar.

16.- ARCHIVOS ELECTRÓNICOS EN LOS QUE DEBE APORTARSE LA DOCUMENTACIÓN PARA CONCURRIR A LA LICITACIÓN Y CONTENIDO A INCLUIR EN CADA UNO DE ELLOS.

16.1.- Contenido de los sobres electrónicos (configurados en la plataforma de licitación electrónica).

SOBRE/ARCHIVO ELECTRÓNICO 1 –

- Declaración responsable que se ajustará al formulario de documento europeo único de contratación (en lo sucesivo DEUC), a la que se podrá acceder en la siguiente dirección: ESPD (registrodelicitadores.gob.es) y que deberá ir firmada y con la correspondiente identificación (se deberá cumplimentar los apartados que sean relevantes en la presente licitación; se debe designar una dirección de correo electrónico, a los efectos de practicar notificaciones)
- Declaración según Anexo I.
- Declaración responsable sobre disposición de medios obligatorios, según Anexo II.
- Modelo de compromiso de constitución en UTE según Anexo IV, en su caso.

SOBRE/ ARCHIVO ELECTRÓNICO 2 - DOCUMENTACIÓN SOBRE CRITERIOS SOMETIDOS A JUICIO DE VALOR.

- Propuestas sobre los criterios sujetos a juicio de valor, según las instrucciones recogidas en el apartado 17 de este CCP.

SOBRE/ARCHIVO ELECTRÓNICO 3 - DOCUMENTACIÓN EN RELACIÓN A LOS CRITERIOS ECONÓMICOS O VALORABLES DE FORMA AUTOMÁTICA O MEDIANTE LA MERA APLICACIÓN DE FÓRMULAS.

- Modelo de Oferta Económica y de criterios valorables de forma automática o mediante la mera aplicación de fórmulas, según el Anexo III de este CCP. Las proposiciones económicas y numéricas deberán ser formuladas en número y letra. En caso de discordancia entre el número y la letra, se considerará como válida la oferta expresada en letra.

16.2.- Documentación confidencial.

Los licitadores deberán indicar qué documentos o datos de los incluidos en las ofertas tienen la consideración de «confidenciales», sin que resulten admisibles las declaraciones genéricas de confidencialidad de todos los documentos o datos de la oferta.

La condición de confidencial deberá reflejarse claramente en el propio documento que tenga tal condición. A estos efectos en el índice o encabezado de los documentos (memorias, proyectos o alegaciones) que se solicite aportar en el procedimiento se incluirá el detalle de los apartados o párrafos concretos que se declaren confidenciales. A falta de esta indicación el órgano de contratación no estará obligado a recabar el parecer del licitador antes de divulgar tales documentos.

La confidencialidad no podrá extenderse a todo el contenido de la oferta. Únicamente podrá extenderse a documentos o parte de los mismos que tengan una difusión restringida y en ningún caso a documentos que sean públicamente accesibles, respetándose en todo caso lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018 de 5 de diciembre de protección de datos personales y garantía de los derechos digitales.

El carácter de confidencial afecta, entre otros, a los secretos técnicos o comerciales, a los aspectos confidenciales de las ofertas y a cualesquiera otras informaciones cuyo contenido pueda ser utilizado para falsear la competencia, ya sea en ese procedimiento de licitación o en otros posteriores. A estos efectos, para considerar que la documentación tiene carácter confidencial, se deberá justificar suficientemente que:

1. Supone una ventaja competitiva para la empresa.
2. Es información reservada, es decir, desconocida por terceros.
3. Representa un valor estratégico para la empresa y pueda afectar a su competencia en el mercado, considerando secretos comerciales o técnicos conjunto de conocimientos que no son de dominio público y que resultan necesarios para la fabricación o comercialización de productos, la prestación de servicios, y la organización administrativa o financiera de una unidad o dependencia empresarial, y que por ello otorga a quien dispone de ellos de una ventaja competitiva en el mercado que se esfuerza en conservar en secreto, evitando su divulgación y sin que pueda otorgarse tal carácter al conjunto de la documentación que constituye la oferta del licitador.

16.3.- Procedimiento de apertura, intervención del órgano de asistencia y propuesta de adjudicación.

La apertura de los sobres o archivos electrónicos 1, 2 y 3 se hará a través de la plataforma electrónica de contratación pública.

La apertura de los sobres no se realizará en acto público, dado que en la licitación se utilizan exclusivamente medios electrónicos.

El sistema informático que soporte la plataforma electrónica de contratación pública tendrá un dispositivo que permita acreditar fehacientemente el momento de la apertura de los sobres y el secreto de la información que esté incluida.

Concluido el plazo de presentación de ofertas, en la reunión telemática que al efecto celebre el órgano de asistencia, se procederá a la apertura y calificación de la documentación presentada por las licitadoras en el Sobre o archivo electrónico Nº 1- Documentación de carácter general y administrativo, verificándose que constan los documentos y declaraciones responsables a que hace referencia el presente pliego, concediendo en caso

contrario un plazo de 3 días naturales, para su subsanación a las licitadoras que no lo hubiesen presentado o no lo hubiesen cumplimentado adecuadamente, de conformidad con lo establecido en el artículo 141, apartado 2 de la LCSP.

Si las licitadoras no subsanan o lo hacen fuera de plazo, se entenderá que han retirado materialmente sus ofertas. La Mesa desestimará aquellas ofertas presentadas por las licitadoras que no aporten toda la documentación requerida. En este supuesto, solo en el caso de que se apreciara falsedad, se propondrá el inicio del procedimiento para la aplicación de la prohibición de contratar que establece el artículo 71.1 e) de la LCSP.

En adición al párrafo anterior, procederá asimismo proponer el inicio del procedimiento para la aplicación de la prohibición de contratar de conformidad con el artículo 71.2 a) de la LCSP, si la licitadora retirara indebidamente su proposición o candidatura del procedimiento de adjudicación, o imposibilitara la adjudicación del contrato a su favor por no cumplimentar lo establecido en el apartado 2 del artículo 150 dentro del plazo señalado mediando dolo, culpa o negligencia.

La apertura de los sobres o archivos electrónicos Nº 2-Documentación que será valorada conforme a criterios sometidos a un juicio de valor y Nº 3-Oferta económica y documentación que será valorada conforme a criterios cuantificables mediante aplicación de fórmulas se realizará por medios electrónicos, de acuerdo con lo establecido en el artículo 157.4 de la LCSP. Estas aperturas no se realizarán en acto público.

En el caso de que la totalidad de documentación administrativa relativa a los Sobres o archivos Electrónicos Nº 1-Documentación Administrativa de todas las licitadoras presentadas resultara correcta, se procederá, seguidamente, a la apertura de los Sobres o Archivos Electrónicos Nº 2 – Documentación que será valorada conforme a criterios sometidos a un juicio de valor, de los cuales se dará traslado a los servicios técnicos competentes para informe.

La apertura del Sobre o archivo electrónico Nº 3 – Oferta económica y documentación que será valorada conforme a criterios cuantificables mediante aplicación de fórmulas, se hará posteriormente, una vez asignada la ponderación de los criterios que dependan de un juicio de valor y la determinación de la exclusión en su caso de las ofertas que no hubieran superado el umbral del 50% de la puntuación de los criterios sometidos a un juicio de valor (Sobre Nº 2). Se realizarán a continuación las operaciones matemáticas necesarias para determinar la existencia o no de ofertas anormalmente bajas; realizándose los trámites legalmente correspondientes en caso de que así sea.

En el supuesto que no se determinase la existencia de ofertas anormalmente bajas, se procederá a realizar las operaciones matemáticas necesarias para el otorgamiento de puntuaciones a las licitadoras.

El órgano de asistencia clasificará las proposiciones por orden decreciente de valoración de acuerdo con los criterios de adjudicación previstos en el CCP, atendiendo a los criterios de adjudicación señalados en el mismo, pudiendo solicitar para ello cuantos informes técnicos estime pertine

17.- CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN.

La mejor relación calidad-precio se evaluará con arreglo a criterios económicos y de calidad.

Junto con el criterio económico, se valorará las propuestas de los licitadores en relación a la adecuación de sus propuestas a las tareas requeridas.

17.1.-CRITERIOS DE CALIDAD SOMETIDOS A JUICIO DE VALOR: máximo 45 puntos.

Se presentará una Propuesta Técnica-Memoria que será valorada en cualquier caso en función a su sujeción al Pliego de Prescripciones Técnicas que rige la presente contratación.

Deberá presentarse en formato DIN-A4, a una cara, tipo de letra ARIAL, con interlineado 1/2 y tamaño de fuente 11. Su extensión no podrá exceder, en ningún caso de 11 páginas, excluida la portada.

Datos del expediente:	Asunto:
Nº Exp:**123483P/2026** Contrato: **09.PRESIDENCIADIVERTIA2026000644** **P2 - Preparación, gestión y adjudicación del contrato DIVERTIA**	**Servicio de agencia de medios para la planificación y la compra de espacios publicitarios para la promoción de actividades organizadas por Divertia Gijón S.A.**
Datos del documento:	
Emisor: **01003588** Fecha Emisor: **23/09/2026**	

Dicha Propuesta Técnica-Memoria contendrá necesariamente los siguientes apartados/subcriterios, los licitadores deberán presentar propuesta para cada uno de dichos apartados/subcriterios:

1. ALCANCE	MÁXIMO: 10 PUNTOS
2. SEGMENTACIÓN Y FLEXIBILIDAD	MÁXIMO: 10 PUNTOS
3. ADECUACIÓN/DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA	MÁXIMO: 5 PUNTOS
4. INNOVACIÓN/ORIGINALIDAD	MÁXIMO: 5 PUNTOS
5. CRITERIOS MEDIOAMBIENTALES Y SOCIALES	MÁXIMO: 5 PUNTOS
6. INFORMES DE ANÁLISIS DE IMPACTOS	MÁXIMO: 5 PUNTOS
7. PROPUESTAS ADICIONALES	MÁXIMO: 5 PUNTOS

1. Alcance (MÁXIMO 10 PUNTOS). Se analizará el alcance de la campaña en cuanto a impactos, frecuencias, visionados del material audiovisual y conversión de la campaña. La valoración se llevará a cabo considerando los siguientes parámetros:

ALCANCE	**Puntuación**
La propuesta no se describe de forma mínimamente adecuada	0
La propuesta se desarrolla de forma parcial o insuficiente	0,1 -4,9
La propuesta cumple el contenido mínimo recogido en los pliegos y garantiza un desarrollo adecuado del servicio	5 – 8,9

La propuesta se considera totalmente adecuada al servicio objeto del contrato e incluye aportaciones adicionales que mejoran la calidad del servicio optimizando de una forma realista el alcance de la campaña en cuanto a impactos/frecuencias/visionados	9 - 10

2. Segmentación y flexibilidad (MÁXIMO 10 PUNTOS). Se valorarán los planes que incluyan la mayor concreción posible de las acciones promocionales a desarrollar teniendo en cuenta los "hitos" o programaciones principales de cada área, así como la flexibilidad en la aplicación de las mismas. La valoración se llevará a cabo considerando los siguientes parámetros:

SEGMENTACIÓN Y FLEXIBILIDAD	**Puntuación**
La propuesta no se describe de forma mínimamente adecuada	0
La propuesta se desarrolla de forma parcial o insuficiente	0,1 -4,9
La propuesta se desarrolla de forma concreta y cumple el contenido mínimo recogido en los pliegos, garantizando un desarrollo adecuado del servicio	5 – 8,9
La propuesta se desarrolla de forma concreta y se considera totalmente adecuada al servicio objeto del contrato, mejorando la calidad del servicio teniendo en cuenta las especialidades de cada área y/o consiguiendo una flexibilidad óptima	9 - 10

3. Adecuación promocional y distribución geográfica de la inversión (MÁXIMO 5 PUNTOS). Se valorarán los planes con planificación propuesta en los territorios local y regional y su idoneidad en relación a la estrategia promocional de Divertia Gijón (Festejos, FICX y Teatro Jovellanos) así como la distribución de la inversión entre los mismos expresada en porcentaje. La valoración se llevará a cabo considerando los siguientes parámetros:

ADECUACIÓN/DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA	**Puntuación**
La propuesta no se describe de forma mínimamente adecuada	0
La propuesta se desarrolla de forma parcial o insuficiente	0,1 –3,9
La propuesta se corresponde con la estrategia promocional de Divertia Gijón S.A. y garantiza un desarrollo adecuado del servicio	4 – 5

4. Innovación/originalidad (MÁXIMO 5 PUNTOS). Se valorará la selección medios o formatos novedosos y la inclusión de acciones singulares. La valoración se llevará a cabo considerando los siguientes parámetros:

INNOVACIÓN/ORIGINALIDAD	**Puntuación**
La propuesta no se describe de forma mínimamente adecuada	0
La propuesta se desarrolla de forma parcial o insuficiente	0,1 –2,9
La propuesta incluye medios o formatos novedosos y acciones singulares que se consideran interesantes	3– 4,4
La propuesta incluye medios o formatos novedosos y acciones singulares que mejoran sustancialmente la calidad del servicio	4,5-5

5. Criterios medioambientales y sociales en la selección de soportes/acciones (MÁXIMO 5 PUNTOS). Se valorará que el plan de medios propuesto incluya criterios de menor impacto ambiental y respete los valores de diversidad, igualdad, inclusión, accesibilidad y sostenibilidad. La valoración se llevará a cabo considerando los siguientes parámetros:

CRITERIOS MEDIOAMIENTALES Y SOCIALES	**Puntuación**
La propuesta no incluye criterios valorables	0
La propuesta incluye criterios de impacto relativo	0,1 –3,9
La propuesta incluye criterios que se consideran eficaces y efectivos	4 – 5

6. Calidad en los informes de análisis de impactos (MÁXIMO 5 PUNTOS). Se valorará la precisión y conclusiones de los informes de las campañas a partir de la fiabilidad de los datos y fuentes. La valoración se llevará a cabo considerando los siguientes parámetros:

NFORMES DE ANÁLISIS DE IMPACTOS	**Puntuación**

La propuesta no se describe de forma mínimamente adecuada	0
La propuesta se desarrolla de forma parcial o insuficiente o se aportan datos y fuentes de precisión, relevancia y/ o impacto relativo	0,1 –3,4
La propuesta incluye menciones a datos y fuentes fiables y precisos	3,5 – 5,0

7. Propuestas adicionales (MÁXIMO 5 PUNTOS). Se considerarán todas aquellas prestaciones publicitarias, distintas a las propuestas en el plan de medios, que no supongan coste alguno para Divertia Gijón y que puedan ser valoradas en términos de repercusión económica . La valoración se llevará a cabo considerando los siguientes parámetros:

PROPUESTAS ADICIONALES	**Puntuación**
La propuesta no se describe de forma mínimamente adecuada	0
Las propuestas se desarrollan de forma parcial o insuficiente / su impacto económico puede preverse como de escasa relevancia	0,1 –2,4
Las propuestas se consideran enriquecedoras desde el punto de vista del contenido y/o del impacto económico positivo para Divertia Gijón S.A.	2,5 – 5,0

UMBRAL MÍNIMO DE PUNTUACIÓN A OBTENER EN LA VALORACIÓN SUJETA A JUICIO DE VALOR PARA CONTINUAR EN LA LICITACIÓN.

Deberá superarse un umbral mínimo del 50% de la puntuación máxima prevista para los criterios descritos en este apartado. Siendo dicha puntuación máxima de 45 puntos, deberá superarse el umbral mínimo de 22,5 puntos para continuar en el procedimiento de adjudicación.

17.2.- CRITERIO ECONÓMICO (oferta económica): máximo 55 puntos.

Este criterio económico se divide en los siguientes subconceptos:

-Comisión de agencia (Máximo: 30 puntos): Los licitadores presentarán la oferta económica sobre este criterio en porcentaje de acuerdo a lo descrito en los pliegos de prescripciones técnicas. Se otorgará la máxima puntuación a la comisión de agencia (IVA excluido) más baja, otorgándose puntuación al resto de los licitadores de forma inversamente proporcional con arreglo a la siguiente fórmula: Puntuación = (30 x oferta mínima) /oferta del licitador. La comisión propuesta no podrá ser igual o inferior a 0%. El porcentaje se expresará con un número con un decimal solamente.

-Descuentos ofertados (Máximo: 25 puntos): Los licitadores deberán presentar la oferta económica (IVA excluido), que corresponde al porcentaje de descuento sobre la tarifa oficial del soporte para el conjunto de la planificación que se oferta y sin incluir la comisión de agencia. Para la valoración se otorgará la máxima

puntuación a la propuesta de descuento más alta, otorgándose puntuación al resto de licitadores de forma directamente proporcional con arreglo a la siguiente fórmula: Puntuación = (25 X Oferta del licitador)/Oferta Máxima.

18.- CÁLCULO DE LA OFERTA DESPROPORCIONADA O ANORMAL.

Para la obtención de ofertas anormales, de acuerdo con lo establecido en el artículo 149.2.b LCSP 9/2017, se considerará la oferta en su conjunto.

Además de los parámetros establecidos a continuación en función del número de ofertas admitidas, en todo caso se considerará desproporcionada la oferta cuyo precio sea inferior en más del 25% respecto al tipo máximo y que simultáneamente la puntuación que le correspondiera obtener en el conjunto de criterios cualitativos previstos sea superior al 10 por cien de los puntos atribuidos al conjunto de estos criterios en el CCP.

1. Si concurre un solo licitador, se considerará anormalmente baja cuando se cumplan *cumulativamente* los dos requisitos siguientes:
a) Que la oferta económica sea un 20 por ciento más baja que el presupuesto base de licitación sin IVA.
b) Que la puntuación que le correspondiera obtener en el conjunto de criterios cualitativos previstos sea superior al 60 por cien de los puntos atribuidos al conjunto de estos criterios en el CCP.

2. Si concurren dos empresas licitadoras, se considerará anormalmente baja cuando se cumplan *cumulativamente* los dos requisitos siguientes:
a) Que la oferta económica sea inferior en más de un 20 por ciento a la de la otra oferta.
b) Que la puntuación que le correspondiera obtener en el conjunto de criterios cualitativos previstos sea superior en un 15 por cien a la puntuación obtenida en dichos criterios por la otra oferta válida.

3. Si concurren tres o más empresas licitadoras, se considerará anormalmente baja cuando se cumplan de manera agregada los dos requisitos siguientes:
a) Que la oferta económica sea inferior en más de un 10 por ciento a la media aritmética de todas las ofertas económicas globales presentadas.
No obstante, cuando concurran tres licitadores, se excluirá para el cómputo de dicha media la oferta de cuantía más elevada cuando sea superior en más de 10 unidades porcentuales a dicha media. Cuando concurran cuatro o más licitadores, si entre ellas existen ofertas que sean superiores a dicha medía en más de 10 unidades porcentuales, se procederá al cálculo de una nueva media sólo con las ofertas que no se encuentren en el supuesto indicado. En todo caso, si el número de las restantes ofertas es inferior a tres, la nueva media se calculará sobre las tres ofertas de menor cuantía.
b) Que la puntuación que le correspondiera obtener en el conjunto de criterios cualitativos previstos sea superior en un 10 por cien a la media de puntuación obtenida en dichos criterios por las ofertas presentadas.

Las puntuaciones que se calculen para la determinación de si alguna oferta se encuentra en presunción de anormalidad tienen carácter provisional y únicamente tendrán valor a los efectos del citado trámite.

En todo caso, el órgano de contratación rechazará las ofertas si comprueba que son anormalmente bajas porque vulneran la normativa sobre subcontratación o no cumplen las obligaciones aplicables en materia medioambiental, social o laboral, nacional o internacional, incluyendo el incumplimiento de los convenios colectivos sectoriales vigentes.

En el caso de que se presuma que la oferta pueda ser anormalmente baja, por darse los supuestos previstos en este apartado o en el artículo 149 LCSP, se seguirá el procedimiento previsto en el citado artículo, si bien el plazo máximo para que justifique su oferta el licitador no podrá superar los 5 días hábiles desde el envío de la correspondiente comunicación.

19.- DOCUMENTACIÓN REQUERIDA AL CANDIDATO QUE HAYA PRESENTADO LA MEJOR OFERTA.

La documentación reseñada en el apartado 13 de la Cláusula 14 del Pliego Modelo de Cláusulas Administrativas Particulares para la Contratación de Servicios por los procedimientos Abierto y Abierto Simplificado de Divertia Gijón S.A., en concreto:

-Fotocopia compulsada del Documento Nacional de Identidad de la persona que presente la proposición en nombre propio o como apoderado, o, en su caso, el documento que haga sus veces. Dicho documento podrá sustituirse por autorización expresa para la consulta de la identidad del licitador, o apoderado, por la Sociedad mercantil municipal.

-Acreditación de la solvencia económica y técnica según los términos del apartado 14 de este anexo y de los perfiles del personal propuesto para cada uno de los servicios, que deben ajustarse a lo establecido con respecto a los medios personales y materiales necesariamente adscritos a la ejecución del contrato en el apartado 15 de este anexo.

-Cuando el licitador no actúe en nombre propio o se trate de sociedad o persona jurídica, poder bastante al efecto a favor de las personas que comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otro. Si el licitador fuera persona jurídica éste poder deberá figurar inscrito en el Registro Mercantil.

-Cuando el licitador sea una persona jurídica, escritura de constitución o modificación debidamente inscrita en el Registro Mercantil, o Registro Oficial correspondiente. Asimismo, las personas jurídicas deberán acreditar que las prestaciones objeto del contrato están comprendidas dentro de los fines, objeto o ámbito de actividad que, a tenor de sus estatutos o reglas fundacionales, les sean propios.

-Las empresas extranjeras aportarán una declaración expresa de someterse a la jurisdicción de los Juzgados y Tribunales españoles en cualquier orden, para todas las circunstancias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al licitante.

-En el caso de Uniones Temporales de Empresa, documento indicativo de los nombres y circunstancias que la constituyen, participación de cada uno, compromiso de constituirse formalmente en Unión Temporal en caso de resultar adjudicatarios, y el nombramiento de representante o apoderado único de la Unión, con poderes bastantes para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que del contrato se deriven, hasta la extinción del mismo.

-Certificados de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social o autorización para obtener de forma directa la acreditación de ello.

-Acreditación de haber constituido la garantía definitiva en los términos del apartado 20 de este cuadro de características particulares.

- Acreditación de tener suscrito un Seguro de responsabilidad civil profesional con una entidad aseguradora autorizada por la Dirección General de Seguros para operar en España, por un importe no inferior a 100.000 EUROS. La acreditación deberá realizarse aportando, o bien la póliza y recibo correspondiente pagado, o en su defecto un certificado de seguro emitido por la Entidad Aseguradora en el que se certifique la contratación del seguro y el pago del contrato.

20.- GARANTÍAS EXIGIDAS.

20.1.- Garantía definitiva.

El licitador que presente la oferta más ventajosa deberá constituir a disposición del órgano de contratación una garantía definitiva de un 5 % del precio de adjudicación, IVA excluido.

20.2.- Garantía complementaria.

En el caso de que la oferta del adjudicatario resultara inicialmente incursa en presunción de anormalidad, en cuyo cayo deberá constituir una garantía completaría por importe del 2% del presupuesto base de licitación, IVA excluido.

20.3.- Formas de presentación de la garantía.

Las garantías exigidas podrán prestarse en alguna de las siguientes formas:

a) En efectivo en la cuenta corriente de la sociedad mercantil municipal designe previa solicitud del licitador.

b) Mediante aval, prestado en la forma y condiciones que se establece en el Anexo VI por alguno de los bancos, cajas de ahorros, cooperativas de crédito, establecimientos financieros de crédito y sociedades de garantía recíproca autorizados para operar en España, que deberá entregarse a la sociedad mercantil.

c) Mediante contrato de seguro de caución, prestado en la forma y condiciones que se establece en el Anexo VII con una entidad aseguradora autorizada para operar en el ramo.

21.- PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO.

El contrato tendrá una duración de 2 años.

22.- OBLIGACIONES ESENCIALES DEL CONTRATO Y OTRAS OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL ADJUDICATARIO.

• La ejecución del contrato se realizará a riesgo y ventura del contratista, respondiendo éste de la calidad de las prestaciones.

• Es obligación esencial del contrato el cumplimiento del contenido exacto de las propuestas del adjudicatario sometidas a valoración, incluidos los compromisos que el adjudicatario hubiese llevado a cabo con respecto a los criterios de calidad valorables de forma automática o mediante la mera aplicación de fórmulas.

• Es obligación esencial del contrato la formación en materia de riesgos laborales. La empresa adjudicataria deberá cumplir cuantas obligaciones deriven de la legislación vigente en materia de prevención de riesgos laborales, configurando los instrumentos legalmente establecidos para la adecuada aplicación de la normativa vigente en materia de prevención de riesgos laborales derivados de la actividad desarrollada.

• Es obligación esencial del contrato del adjudicatario el cumplimiento de adscripción de medios personales y materiales señalados en el apartado 15 del presente cuadro de características particulares.

• El adjudicatario cumplirá las obligaciones detalladas en el Pliego de Prescripciones Técnicas y en todo caso seguirá las instrucciones del responsable del contrato o persona en quien delegue.

• El adjudicatario está obligado al cumplimiento de todas las disposiciones legales vigentes en materia laboral, de Seguridad Social y de salud, seguridad e higiene en el trabajo.

• La empresa adjudicataria deberá contar con personal suficientemente cualificado, coordinado por el Responsable del Contrato y que lleve a cabo en tiempo y forma los servicios a prestar.

• Son a cargo de la empresa adjudicataria todos los gastos necesarios para la completa realización del servicio: trámites preparatorios, Seguridad Social, salarios, obligaciones tributarias, gastos bancarios derivados de transferencias de salarios, responsabilidades y seguros, formación y herramientas y equipos de protección contra riesgos laborales y elementos de seguridad e higiene en el trabajo, así como obligaciones de cualquier índole correspondientes a la empresa adjudicataria, todas las cuales debe asumir desde el momento de la adjudicación definitiva.

• El adjudicatario cumplirá los plazos de entrega con estricta observancia del proceso descrito en su proposición.

• El adjudicatario tendrá acceso a datos de carácter personal con la única finalidad de llevar a cabo adecuadamente los servicios objeto de este contrato.

• El adjudicatario se somete expresamente y en todo caso a la normativa nacional y de la Unión Europea en materia de protección de datos, asegurando su cumplimiento durante la ejecución del contrato tanto a la normativa vigente en el momento de su formalización como a cualquier modificación que se produjera una vez iniciada la ejecución.

• El adjudicatario tendrá obligación de identificar al subcontratista en el caso de realizar la subcontratación de servidores para la ejecución del contrato.

• El adjudicatario cumplirá todas y cada una de las características técnicas expresadas en el Pliego de Prescripciones Técnicas.

• El adjudicatario estará obligado a cumplir todas las condiciones que haya incluido en la oferta presentada a licitación.

23.- RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA POR DAÑOS Y PERJUICIOS CAUSADOS A TERCEROS.

El régimen de indemnización de daños y perjuicios será el establecido en el artículo 196 LCSP, conforme al cual el contratista, será responsable de todos los daños y perjuicios directos e indirectos que se causen a terceros, como consecuencia de las operaciones que requiera la ejecución del contrato. Si los daños y perjuicios ocasionados fueran consecuencia inmediata y directa de una orden dada por Divertia Gijón S.A., ésta será responsable dentro de los límites señalados en las leyes.

En los supuestos de daños en que se excedieran los importes asegurados en la póliza correspondiente exigida en la normativa vigente y/o en los pliegos que rigen la contratación, será de cuenta del contratista la indemnización que pudiera corresponder, quedando expresamente exonerada Divertia Gijón S.A. de cualquier tipo de responsabilidad al respecto y en relación con la persona o bienes dañados.

Independientemente de lo establecido con respecto al seguro, en caso de incumplimiento por parte del contratista de la obligación de indemnizar los daños y perjuicios ocasionados a terceros como consecuencia de la incorrecta ejecución de las prestaciones objeto del contrato, Divertia Gijón S.A. procederá a la imposición de las penalidades reguladas en el apartado 30.2 de este cuadro de características particulares.

24.- REVISIÓN DE PRECIOS.

No procede.

25.- CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN.

FORMACIÓN EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES. Es condición especial de ejecución que la empresa adjudicataria lleve a cabo acciones de formación e información a los trabajadores en relación con el puesto de trabajo en aspectos de prevención de riesgos laborales. Esta labor de formación tendrá lugar antes del inicio de los trabajos o, excepcionalmente y en caso de causa justificada, en los primeros días de ejecución de los mismos. La duración de esta acción formativa será, en todo caso, la que se estime adecuada en función al puesto.

La empresa adjudicataria deberá aportar al responsable del contrato un informe sobre las acciones formativas realizadas, su alcance, destinatarios, inclusión en la jornada de trabajo o régimen de compensación. Dicho informe deberá ser entregado en el plazo máximo de una semana desde la realización de la correspondiente actividad formativa.

El incumplimiento de estas obligaciones determinará que el órgano de contratación pueda optar por resolver el contrato, o bien imponer penalidades proporcionales a la gravedad del incumplimiento, según lo establecido en el apartado 30 de este cuadro.

26.- FACTURACIÓN Y PAGO.

Las facturas se devengarán y emitirán atendiendo a las siguientes estipulaciones:

• Un primer pago, del 50% del precio del contrato correspondiente al primer semestre de 2027, el 31 de julio de 2027.

• Un segundo pago, del 50% del precio del contrato correspondiente al segundo semestre de 2027, el 1 de diciembre de 2027.

• Un tercer pago, del 50% del precio del contrato correspondiente al primer semestre de 2028.

• Un cuarto pago, del 50% del precio del contrato correspondiente al segundo semestre de 2028.

Toda factura deberá reunir los siguientes requisitos: nombre, razón social y D.N.I. o N.I.F. de quién emite la factura, I.V.A. o impuesto correspondiente desglosado, nombre de quien emite la factura, dirección, N.I.F. de la Administración contratante, nombre del órgano de contratación y servicio concreto para el que se presta el servicio objeto del contrato. Deberá constar clara y detalladamente el servicio prestado.

Todas las facturas y cualquier otro documento relacionado con los servicios contratados irán identificados con el número de expediente que consta en todas las publicaciones derivadas del procedimiento de contratación en la Plataforma de Contratación del Sector Público.

El pago se efectuará, previa presentación y conformidad de las facturas correspondientes, mediante transferencia bancaria a la cuenta indicada por el contratista en el Fichero de Acreedores, sellado por la correspondiente entidad bancaria, cumplimentado al efecto al firmar el contrato.

Divertia Gijón S.A. tendrá la obligación de abonar el precio dentro de los treinta días siguientes a la fecha de aprobación de los documentos que acrediten la conformidad con lo dispuesto en el contrato de los servicios prestados, sin perjuicio de lo establecido en el apartado 4 del artículo 210 LCSP, y si se demorase, deberá abonar al contratista, a partir del cumplimiento de dicho plazo de treinta días los intereses de demora y la indemnización por los costes de cobro en los términos previstos en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales. Para que haya lugar al inicio del cómputo de plazo para el devengo de intereses, el contratista deberá haber cumplido la obligación de presentar la factura ante el registro administrativo correspondiente en los términos establecidos en la normativa vigente sobre factura electrónica, en tiempo y forma, en el plazo de treinta días desde la fecha de prestación del servicio.

Sin perjuicio de lo establecido en el apartado 4 del artículo 210 LCSP y en el apartado 1 del artículo 243 LCSP, Divertia Gijón S.A. deberá aprobar los documentos que acrediten la conformidad con lo dispuesto en el contrato de los servicios prestados dentro de los treinta días siguientes a la prestación del servicio.

En todo caso, si el contratista incumpliera el plazo de treinta días para presentar la factura ante el registro administrativo correspondiente en los términos establecidos en la normativa vigente sobre factura electrónica, el devengo de intereses no se iniciará hasta transcurridos treinta días desde la fecha de la correcta presentación de la factura, sin que Divertia Gijón S.A. haya aprobado la conformidad, si procede, y efectuado el correspondiente abono.

Dentro del plazo de treinta días a contar desde la fecha del acta de conformidad, deberá acordarse en su caso y cuando la naturaleza del contrato lo exija, y ser notificada al contratista la liquidación correspondiente del contrato, y abonársele, en su caso, el saldo resultante. No obstante, si Divertia Gijón S.A. recibe la factura con posterioridad a la fecha en que tiene lugar dicha recepción, el plazo de treinta días se contará desde su correcta presentación por el contratista en el registro correspondiente en los términos establecidos en la normativa vigente en materia de factura electrónica. Si se produjera demora en el pago del saldo de liquidación, el contratista tendrá derecho a percibir los intereses de demora y la indemnización por los costes de cobro en los términos previstos en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales.

27.- PLAZO DE GARANTÍA.

Atendiendo a la naturaleza del objeto del contrato, no se contempla plazo de garantía.

28.- CESIÓN DEL CONTRATO.

Se permite, según el régimen del art. 214 LCSP y la cláusula 28 del pliego modelo para la contratación de servicios por procedimiento abierto, aprobado por el Consejo de Administración de Divertia Gijón S.A. en su sesión de 28 de marzo de 2018.

29.- SUBCONTRATACIÓN.

Según el régimen del art. 215 LCSP y las cláusula 29 y 30 del pliego modelo para la contratación de servicios por procedimiento abierto, aprobado por el Consejo de Administración de Divertia Gijón S.A. en su sesión de 28 de marzo de 2018.

Los licitadores deberán indicar en la oferta la parte del contrato que tengan previsto subcontratar, señalando su importe, y el nombre o el perfil empresarial, definido por referencia a las condiciones de solvencia profesional o técnica, de los subcontratistas a los que se vaya a encomendar su realización:

Sí.

Previsión de tareas críticas a efectos del art. 215.2 e) LCSP:

No.

30.- RÉGIMEN DE PENALIDADES ESPECÍFICAS DEL CONTRATO.

30.1.- Incumplimiento de plazos.

El contratista queda obligado al cumplimiento del contrato dentro del plazo total fijado para la realización del mismo, así como a los plazos parciales señalados para su ejecución sucesiva. Si llegado el final de dichos plazos, la persona contratista hubiere incurrido en demora, por una causa que le sea imputable, se actuará conforme a lo previsto en el artículo 193 de la LCSP, pudiendo el órgano de contratación optar, indistintamente, por la resolución del contrato o la imposición de las penalidades diarias en la proporción de 0,60 euros por cada 1.000 euros del precio del contrato, IVA excluido.

Cada vez que las penalidades por demora alcancen un múltiplo del 5 por 100 del precio del contrato, IVA excluido, el órgano de contratación estará facultado para proceder a la resolución del mismo o acordar la continuidad de su ejecución con imposición de nuevas penalidades.

DIVERTIA GIJÓN S.A. tendrá las mismas prerrogativas cuando la demora en el cumplimiento de los plazos parciales haga presumir razonablemente la imposibilidad del cumplimiento del plazo total.

La constitución en mora por el contratista no precisará intimación previa por parte de DIVERTIA GIJÓN S.A.

30.2.- Cumplimiento defectuoso o incumplimiento parcial.

30.2.1.- Régimen general.

En el caso de que el contratista cumpliera defectuosamente el objeto del contrato, o incumpliera los compromisos adquiridos en virtud del mismo, o las condiciones especiales de ejecución, el órgano de contratación podrá optar por resolver el contrato, o bien imponer penalidades proporcionales a la gravedad del incumplimiento.

Cuando el contratista, por causas a él imputables, hubiere incumplido parcialmente la ejecución de las prestaciones definidas en el contrato, el órgano de contratación podrá optar, igualmente, por su resolución, o por la imposición de penalidades.

El importe de las penalidades no excluye la indemnización a que pudiese tener derecho DIVERTIA GIJÓN S.A. por daños y perjuicios originados por la demora del contratista.

Si el retraso fuese producido por motivos no imputables al contratista y este ofreciera cumplir sus compromisos si se le amplía el plazo inicial de ejecución, el órgano de contratación se lo concederá dándosele un plazo que será, por lo menos, igual al tiempo perdido, a no ser que el contratista pidiese otro menor. El responsable del contrato emitirá un informe donde se determine si el retraso fue producido por motivos imputables al contratista.

El límite máximo de las penalidades a imponer no podrá exceder del 10% del precio del contrato.

30.2.2.- Incumplimientos específicos.

Se considerarán incumplimientos específicos los siguientes:

- No se cumple con las inserciones previstas o no se alcanza, al menos, el 85% de los resultados estimados, sin que se haya dado y constatado causa justificada.

- No se aportan los informes de resultado de las campañas con datos fiables de fuentes contrastadas y con justificantes de todas las inserciones, sin que se haya dado y constatado causa justificada.

En caso de que se produzca alguno de los dos incumplimientos reseñados, se impondrá una penalización del 10% de la factura correspondiente al semestre en el que se produzca el incumplimiento.

30.3.- Penalidades por incumplimiento de adscripción de medios.

El órgano de contratación podrá optar indistintamente por la resolución del contrato o por la imposición de las penalidades previstas en este apartado para el caso de incumplimiento del compromiso de adscripción de medios personales y materiales destinados a la ejecución del contrato.

Las penalidades diarias máximas serán de 2,00 € por cada 1.000 € del presupuesto máximo del contrato, desde la fecha en que se haya producido el incumplimiento o desde la que hubiera sido exigible el cumplimiento y hasta la fecha en que se corrija el compromiso de adscripción de medios.

Cada vez que por estas causas las penalidades alcancen un múltiplo del 2 % del presupuesto máximo del contrato, el órgano de contratación estará facultado para proceder a la resolución del mismo o acordar la continuidad de su ejecución con imposición de nuevas penalidades.

30.4.- Penalidades por incumplimiento de alguno de los criterios que sirvieron de base para la valoración de las ofertas.

El órgano de contratación podrá optar indistintamente por la resolución del contrato o por la imposición de las penalidades previstas en este apartado para el caso de incumplimiento de alguno de los criterios que sirvieron de base para la valoración de las ofertas.

Las penalidades diarias máximas serán de 2,00 € por cada 1.000 € del presupuesto máximo del contrato, desde la fecha en que se haya producido el incumplimiento o desde la que hubiera sido exigible el cumplimiento y hasta la fecha en que se corrija.

Cada vez que por estas causas las penalidades alcancen un múltiplo del 2 % del presupuesto máximo del contrato, el órgano de contratación estará facultado para proceder a la resolución del mismo o acordar la continuidad de su ejecución con imposición de nuevas penalidades.

30.5.- Penalidades por incumplimiento de las obligaciones en materia de subcontratación.

Cuando el contratista incumpla las condiciones para la subcontratación establecidas en el art. 215 LCSP, se impondrá una penalidad de un 10 % del importe del subcontrato, salvo que, motivadamente, el órgano de contratación estime que el incumplimiento es grave o muy grave, en cuyo caso será un 20 % o un 30 % respectivamente.

La reiteración en el incumplimiento implicará penalidades superiores, entendiéndose por reiteración cuando el incumplimiento se repita al menos una vez a lo largo de la ejecución del contrato. En caso de reiteración en los términos establecidos, se impondrá una penalidad de un 20 % del importe del subcontrato, salvo que, motivadamente, el órgano de contratación estime que el incumplimiento es grave o muy grave, en cuyo caso será un 30 % o un 50 % respectivamente.

Cuando la repercusión de las infracciones de las obligaciones en materia de subcontratación tengan como consecuencia el incumplimiento de la obligación principal del contrato, se procederá a la resolución del mismo.

30.6.- Procedimiento.

Las penalizaciones se calcularán sobre el importe de adjudicación a pagar al adjudicatario descontándose de dicha facturación el importe de penalización resultante de los incumplimientos, una vez cumplido el procedimiento que se describe a continuación. Cuando no pueda deducirse dicho importe, las penalidades se harán efectivas sobre la garantía definitiva, en su caso.

Las penalidades previstas se impondrán por acuerdo del órgano de contratación o persona en quien delegue, adoptado a propuesta del responsable del contrato, que será inmediatamente ejecutivo, y se harán efectivas

mediante deducción de las cantidades que, en concepto de pago total o parcial, deban abonarse al contratista o sobre la garantía que, en su caso, se hubiese constituido, cuando no puedan deducirse de los mencionados pagos.

En aras de garantizar la audiencia del contratista, se establece el siguiente procedimiento para la tramitación de expedientes de imposición de penalidades:

Cuando el contratista incurra en actos u omisiones que comprometan o perturben la buena marcha del contrato que puedan ser determinantes de imposición de penalidad en los términos recogidos en esta cláusula, el órgano de contratación o la persona o personas en quien delegue, a propuesta del responsable del contrato, podrá exigir la adopción de medidas concretas para conseguir o restablecer el buen orden en la ejecución de lo pactado o, directamente, notificar al contratista una propuesta de imposición de penalidades sin necesidad del apercibimiento previo señalado y dará también audiencia al avalista de poder verse afectada la garantía presentada de esa forma, en su caso.

El contratista podrá proceder a la presentación de un escrito de alegaciones en contestación a la propuesta reseñada en el plazo máximo de 10 días naturales desde la recepción de la notificación.

De haberse procedido a la presentación de las alegaciones en plazo, el órgano de contratación o persona en quien delegue procederá al estudio de las mismas estimándolas o desestimándolas total o parcialmente, procediendo a la elaboración de un acuerdo definitivo que será notificado al contratista. Si dicho acuerdo determinase imposición de penalidad, el mismo tendrá carácter inmediatamente ejecutivo, y las penalidades se harán efectivas mediante deducción de las cantidades que, en concepto de pago total o parcial, deban abonarse al contratista o sobre la garantía que, en su caso, se hubiese constituido, cuando no puedan deducirse de los mencionados pagos.

De no haberse procedido a la presentación de las alegaciones en plazo, sin que medie causa debidamente justificada, el órgano de contratación o persona en quien delegue procederá, asimismo, a la elaboración de un acuerdo definitivo de confirmación de las penalidades propuestas que será notificado al contratista. Dicho acuerdo tendrá carácter ejecutivo en los mismos términos y con las mismas consecuencias que el regulado en el apartado anterior.

31.- SUSPENSIÓN.

Si Divertia Gijón S.A. acordase la suspensión del contrato o aquella tuviere lugar por la aplicación de lo dispuesto en el artículo 198.5 LCSP, se extenderá un acta, de oficio o a solicitud del contratista, en la que se consignarán las circunstancias que la han motivado y la situación de hecho en la ejecución de aquel.

Acordada la suspensión, Divertia Gijón S.A. abonará al contratista los daños y perjuicios efectivamente sufridos por este con sujeción a las siguientes reglas:

a) El abono solo comprenderá, siempre que se acredite fehacientemente su realidad, efectividad e importe, los siguientes conceptos:

1. º Gastos por mantenimiento de la garantía definitiva.

2. º Alquileres o costes de mantenimiento de maquinaria, instalaciones y equipos siempre que el contratista acredite que estos medios no pudieron ser empleados para otros fines distintos de la ejecución del contrato suspendido.

3. º Los gastos correspondientes a las pólizas de seguro suscritas por el contratista previstos en el pliego de cláusulas administrativas vinculados al objeto del contrato.

b) Solo se indemnizarán los períodos de suspensión que estuvieran documentados en la correspondiente acta. El contratista podrá pedir que se extienda dicha acta. Si Divertia Gijón S.A. no responde a esta solicitud se entenderá, salvo prueba en contrario, que se ha iniciado la suspensión en la fecha señalada por el contratista en su solicitud.

c) El derecho a reclamar prescribe en un año contado desde que el contratista reciba la orden de reanudar la ejecución del contrato.

32.- CAUSAS DE RESOLUCIÓN ESPECÍFICAS DEL CONTRATO.

Son causas de resolución, además de las previstas con carácter general, las siguientes:

a) El incumplimiento de las prescripciones técnicas o de las estipulaciones del Pliego Modelo de Cláusulas Administrativas.

b) El incumplimiento o deficiente cumplimiento en la prestación de los servicios acordados con el adjudicatario de conformidad con lo establecido en los pliegos y en su oferta.

c) La constatación por parte de Divertia Gijón S.A. de la falsedad de los datos aportados por el adjudicatario que hayan sido tenidos en cuenta para la adjudicación.

d) La obstrucción a las facultades atribuidas al responsable del contrato.

e) El incumplimiento de cualquiera de las condiciones del convenio colectivo de aplicación, tanto en el apartado de remuneraciones como en cualquier otro apartado.

f) El incumplimiento de las obligaciones contractuales esenciales.

g) La comisión de dos incumplimientos muy graves en el transcurso del plazo de ejecución del contrato.

h) La alteración de cualquiera de los detalles previstos, en su caso, en el plan de gestión ambiental.

i) La constatación de cualquier modificación a la baja en la póliza de seguro de RC presentada para su valoración.

La resolución del contrato se acordará por el órgano de contratación o persona o personas en quien delegue, de oficio o a instancia del contratista, y cumpliendo los requisitos siguientes:

1º.- Audiencia del contratista por plazo de diez días naturales, en el caso de propuesta de oficio.

2º.- Audiencia, en el mismo plazo anterior, del avalista o asegurador si se propone la incautación de la garantía.

33.- ESPECIALIDADES EN MATERIA DE PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL.

Deber de información en protección de datos

Los datos personales facilitados por el licitador que participa en el proceso de contratación o, en su caso, por los que resulten adjudicatarios, son incorporados en tratamientos realizados por DIVERTIA que actúa por cuenta del Ayuntamiento de Gijón/Xixón, con la finalidad de gestionar el proceso de contratación y realizar el seguimiento del contrato.

La recogida y tratamiento de estos datos, es lícita en base a la necesidad de cumplir con una obligación legal (art. 6.1.c.) del Reglamento (UE) 2016/679 General de Protección de Datos) y de conformidad con la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.

Los datos serán tratados de manera confidencial y solo serán comunicados a entidades de control y fiscalización, como el Tribunal de Cuentas y a otros órganos con competencias en la materia, así como a restantes terceros, siempre y cuando se cumplan las exigencias establecidas en la vigente legislación de protección de datos personales.

Los datos personales de los representantes de las entidades/empresas podrán ser objeto de publicidad en cumplimiento de la normativa de transparencia. Los datos serán conservados durante los plazos establecidos en las normas de contratación del sector público y siguiendo los criterios de archivo documental.

Las personas titulares de estos datos podrán ejercitar los derechos de acceso, rectificación, supresión, así como otros derechos contemplados en la vigente normativa de protección de datos, cuando procedan, en los términos previstos en la misma, mediante comunicación dirigida divertia@divertiagijon.es, a su dirección postal, a través de la Sede electrónica, o de forma presencial en las Oficinas de asistencia en materia de registros.

Cuando lo considere pertinente, podrá acudir a la Autoridad de Control en materia de protección de datos personales: Agencia Española de Protección de Datos - C/Jorge Juan, 6 – 28001 – Madrid, o a través de su Sede Electrónica: https://sedeagpd.gob.es/sede-electronica-web/.

Confidencialidad en el tratamiento de datos.

Para la ejecución de los servicios prestados por el adjudicatario no precisa acceder a ningún dato de carácter personal de los cuales sea responsable del tratamiento el Ayuntamiento de Gijón ni a los gestionados por DIVERTIA.

El adjudicatario se compromete a mantener la más absoluta confidencialidad sobre aquellos datos personales que de manera accidental haya podido visualizar o conocer durante la ejecución de los Servicios. Esta obligación se extiende a toda persona que pudiera intervenir en la ejecución de los Servicios, quedando el adjudicatario obligado a instruir a las personas que de él dependan, de esta obligación de confidencialidad y del mantenimiento de esta aún después de la terminación de la prestación de los Servicios. Así mismo, el adjudicatario a petición de DIVERTIA o del Ayuntamiento deberá poder acreditar el cumplimiento de la instrucción en materia de confidencialidad a toda persona que pudiera intervenir en la ejecución de los Servicios.

En caso de producirse una incidencia durante la ejecución de los Servicios que implique un acceso accidental o incidental a datos personales por parte del adjudicatario, éste deberá ponerlo en conocimiento de DIVERTIA (divertia@divertiagijon.es), con la mayor diligencia y a más tardar en el plazo de 48 horas.

Si en el desarrollo de las actividades contratadas el adjudicatario realizase un tratamiento de datos por cuenta de DIVERTIA deberá cumplir con las instrucciones de encargado del tratamiento que le serán remitidas antes del inicio del tratamiento.

Código Seguro de Verificación: **16337427632654660635**

Puede verificar el documento en https://sedeelectronica.gijon.es/csv

Datos del expediente:	Asunto:
Nº Exp:**123483P/2026** Contrato: **09.PRESIDENCIADIVERTIA2026000644** **P2 - Preparación, gestión y adjudicación del contrato DIVERTIA**	**Servicio de agencia de medios para la planificación y la compra de espacios publicitarios para la promoción de actividades organizadas por Divertia Gijón S.A.**
Datos del documento:	
Emisor: **01003588** Fecha Emisor: **23/09/2026**	

34.- RECURSO ADMITIDO.

Recurso especial en materia de contratación en los términos del art. 44 y siguientes de la LCSP.

ANEXO I

MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE
Nombre/razón social: DNI/CIF: Actuando en nombre propio o mediante la representación de: Nombre de la persona representante: DNI/CIF de representante: Correo electrónico que se señala para recibir avisos y notificaciones:

DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD:

- Que cumpliendo todas las condiciones legalmente establecidas para contratar con la administración, así como las condiciones particulares que rigen la licitación convocada por Divertia Gijón S.A., del **SERVICIO DE AGENCIA DE MEDIOS PARA LA PLANIFICACIÓN Y LA COMPRA DE ESPACIOS PUBLICITARIOS PARA LA PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES ORGANIZADAS POR DIVERTIA GIJÓN S.A.**

Se compromete, en caso de resultar propuesto como adjudicatario, a acreditar tales circunstancias, mediante la presentación tanto de la documentación administrativa a que se refiere el Pliego Modelo de Cláusulas Administrativas Particulares y Cuadro de Características Particulares, así como cualquier otro tipo de documentación por la que se rige esta licitación.

- Que la sociedad está válidamente constituida y que conforme a su objeto social puede presentarse a la licitación.

- Que como firmante de la declaración ostento la debida representación de la sociedad que presenta la proposición. (En caso de licitar en nombre propio: Declara que tiene la capacidad necesaria para firmar la presente declaración)

- Que la sociedad a la que represento (o el firmante de la declaración, cuando actúe en nombre propio), cuenta con la adecuada solvencia económica, financiera y técnica o, en su caso, la correspondiente clasificación, las autorizaciones necesarias para ejercer la actividad así como el resto de condiciones que establezca el CCP. Que dispone de la documentación acreditativa de la Habilitación Profesional y Adscripción de Medios exigida en el Cuadro de Características Particulares (en su caso).

- Que la sociedad a la que represento (o el firmante de la declaración cuando actúe en nombre propio) no está incursa en prohibición de contratar por sí misma ni por extensión como consecuencia de la aplicación del artículo 71 de la LCSP o del resto de la legislación aplicable.

- Que designa la dirección de correo electrónico indicada en el encabezado, a los efectos de practicar las comunicaciones y realizar los avisos vinculados a las notificaciones. Que conoce que las notificaciones se practican según lo dispuesto en el Pliego Modelo de Cláusulas Administrativas Particulares y el correo electrónico sirve exclusivamente para el envío de un aviso adicional en caso de la puesta a disposición de la notificación electrónica cuando esta sea preceptiva en la Sede Electrónica municipal, o para otras comunicaciones, en su caso. No se enviará un correo electrónico en el caso de las notificaciones que se realicen por medio de la publicación de anuncios en el perfil de contratante.

- El compromiso de constitución de Unión Temporal de Empresarios. Si varios empresarios concurren agrupados en una unión temporal, deberán indicar los nombres y circunstancias de lo que la constituyan y la participación de cada uno, así como que asumen el compromiso de constituirse formalmente en unión temporal, en caso de ser adjudicatario del contrato. En el supuesto de que la oferta se presentara por una unión temporal de empresarios, deberá acompañar a aquella el compromiso de constitución de la unión.

- Las empresas extrajeras deberán aportar una declaración de sometimiento a la jurisdicción de los juzgados y tribunales españoles de cualquier orden, para todas las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponderles.

- Si la empresa emplea 50 o más personas trabajadoras, que cumple con la obligación de que entre ellas, al menos, el 2% sean personas con discapacidad, establecida por el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, o con las medidas alternativas previstas en el Real Decreto 364/2005, de 8 de abril, por el que se regula el cumplimiento alternativo con carácter excepcional de la cuota de reserva a favor de personas trabajadoras con discapacidad, y que cumple con lo establecido en el apartado 2 del artículo 45 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, relativo a la elaboración y aplicación de un plan de igualdad vigente inscrito en el Registro Laboral correspondiente (se considerará que cumple con el requisito de estar inscrito en caso de que se haya solicitado la inscripción del Plan de Igualdad en el Registro laboral correspondiente y no se hubiera recibido notificación de decisión alguna sobre la misma transcurridos tres meses desde la solicitud). Ambas circunstancias deberán concurrir en la fecha final de presentación de ofertas

- Que tiene la empresa consideración de PYME:

SI ☐ /NO ☐

- Que está inscrita en el ROLECE y en caso afirmativo los datos no han sufrido variación:

SI ☐ /NO ☐

- Que tiene previsto subcontratar parte del contrato:

Código Seguro de Verificación: **16337427632654660635**

Puede verificar el documento en https://sedeelectronica.gijon.es/csv

Datos del expediente:	Asunto:
Nº Exp:**123483P/2026** Contrato: **09.PRESIDENCIADIVERTIA2026000644** **P2 - Preparación, gestión y adjudicación del contrato DIVERTIA**	**Servicio de agencia de medios para la planificación y la compra de espacios publicitarios para la promoción de actividades organizadas por Divertia Gijón S.A.**
Datos del documento:	
Emisor: **01003588** Fecha Emisor: **23/09/2026**	

SI ☐ /NO ☐

Y en caso afirmativo:
- Parte a subcontratar:

_____
_____
- Importe: _____
- Subcontratista: _____

- Declaración de pertenencia a grupo empresarial:

- Pertenece a algún grupo de empresas: SÍ: **[ ]** NO: **[ ]**
- Pertenece al grupo de empresas denominado:…… del cual se adjunta lista de empresas vinculadas de conformidad con el artículo 42 del Código del Comercio.

EL PRESENTE DOCUMENTO DEBE ESTAR FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE Y COINCIDIR DICHA FIRMA CON EL REPRESENTANTE LEGAL DESIGNADO EN EL MISMO O PERSONA QUE ACTÚE EN SU PROPIO NOMBRE

ANEXO II. MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE RELATIVA A DISPOSICIÓN EFECTIVA DE MEDIOS NECESARIAMENTE ADSCRITOS A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO (A INCLUIR EN EL SOBRE/ARCHIVO ELECTRÓNICO 1)

D/Dña……con DNI nº……., como (cítese cargo)…… en nombre y representación de……., con CIF……., domicilio:…… Localidad:……Código Postal:……,

DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD:

Que la sociedad a la que represento (o el firmante de la declaración cuando actúe en nombre propio) dispone efectivamente de los medios materiales y personales necesariamente adscritos a la ejecución del contrato, definidos en los pliegos que rigen la contratación como necesarios para poder llevar a cabo la correcta ejecución del servicio, en los términos establecidos en el artículo 76.2 LCSP.

En …… a ……. de …… de 20..

(Fecha, firma y sello)

Código Seguro de Verificación: **16337427632654660635**

Puede verificar el documento en https://sedeelectronica.gijon.es/csv

Datos del expediente:	Asunto:
Nº Exp:**123483P/2026** Contrato: **09.PRESIDENCIADIVERTIA2026000644** **P2 - Preparación, gestión y adjudicación del contrato DIVERTIA**	**Servicio de agencia de medios para la planificación y la compra de espacios publicitarios para la promoción de actividades organizadas por Divertia Gijón S.A.**
Datos del documento:	
Emisor: **01003588** Fecha Emisor: **23/09/2026**	

ANEXO III (A INCLUIR EN EL SOBRE/ARCHIVO ELECTRÓNICO 3)

MODELO DE OFERTA ECONÓMICA Y PROPUESTA DE CRITERIOS VALORABLES AUTOMÁTICAMENTE O MEDIANTE APLICACIÓN DE FÓRMULAS

"Don _____, vecino de _____ provisto de Documento Nacional de Identidad número _____, expedido en _____, actuando en nombre propio (o en el de _____ con C.I.F _____), bien enterado de las condiciones facultativas, económico administrativas y demás documentación que integra el expediente que ha de regir en la licitación para la adjudicación de la **SERVICIO DE AGENCIA DE MEDIOS PARA LA PLANIFICACIÓN Y LA COMPRA DE ESPACIOS PUBLICITARIOS PARA LA PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES ORGANIZADAS POR DIVERTIA GIJÓN S.A.**

PRIMERO. Se compromete a la realización del objeto del presente contrato con estricta sujeción a los expresados documentos por el siguiente porcentaje de comisión de agencia:_____(letra y número) %. El porcentaje se expresará con un número con un decimal solamente.

SEGUNDO. Se compromete a la realización del objeto del presente contrato con estricta sujeción a los expresados documentos, por el siguiente porcentaje de descuento sobre la tarifa oficial del soporte para el conjunto de la planificación que se oferta y sin incluir la comisión de agencia: _____ (letra y número) % de descuento. El porcentaje se expresará con un número con un decimal solamente.

Domicilio que señala para notificaciones: Las notificaciones en relación a la presente licitación y a todos los efectos que de la misma se deriven, deberán practicarse en:

Calle ..... nº ....., escalera ....., piso....., letra....., Código Postal ....., Localidad....., Provincia.....,

Teléfono..... Móvil ....., Fax ..... E-mail .....

En ..... a ..... de ..... de 202.....

(Fecha, firma y sello)

ANEXO IV: MODELO DE COMPROMISO DE CONSTITUCIÓN EN UTE

Al objeto de participar en la licitación del contrato de ……..

D./Dª …..…… mayor de edad y con DNI ……..……., en nombre propio o en representación de la empresa ……, con NIF ……..……..,

D./Dª …..…… mayor de edad y con DNI ……..……., en nombre propio o en representación de la empresa ……, con NIF ……..……..,

DECLARAN BAJO SU RESPONSABILIDAD:

- De conformidad con lo establecido en el artículo 69 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, en caso de resultar adjudicatarias del contrato se comprometen a constituir una unión temporal de empresas (UTE) y a formalizar la constitución de dicha UTE en escritura pública.

- La participación que cada empresa ostentará en la unión temporal será la siguiente (expresada en porcentaje):

  ……..……..……..……..……%

  ……..……..……..……..……%

- Que designan como persona representante de la citada unión temporal de empresas a D./Dª ……, con DNI ……., y correo electrónico a efectos de notificaciones ……..……..……..……..

Firmado por las personas representantes legales de las empresas integrantes de la UTE

Datos del expediente:	Asunto:
Nº Exp:**123483P/2026** Contrato: **09.PRESIDENCIADIVERTIA2026000644** **P2 - Preparación, gestión y adjudicación del contrato DIVERTIA**	**Servicio de agencia de medios para la planificación y la compra de espacios publicitarios para la promoción de actividades organizadas por Divertia Gijón S.A.**
Datos del documento:	
Emisor: **01003588** Fecha Emisor: **23/09/2026**	

ANEXO V: MODELO PARA ACREDITACIÓN DE LA CAPACIDAD CON MEDIOS EXTERNOS

Si se recurre a la solvencia o medios de otra entidades, se deberá cumplimentar una declaración conforme al presente modelo por cada una de las entidades que pone a disposición del licitador su solvencia o medios. Asimismo se debe presentar por cada una de las entidades que pone a disposición del licitador su solvencia o medios, una declaración responsable que se ajustará al formulario de documento europeo único de contratación (en lo sucesivo DEUC), a la que se podrá acceder en la siguiente dirección: https://visor.registrodelicitadores.gob.es/espd-web/filter?lang=es y que deberá ir firmada y con la correspondiente identificación.

D./Dª ……, con DNI ……., en nombre y representación de la empresa ……., con NIF ……. a efectos de participar en la licitación para la contratación ……

Y

D./Dª ……, con DNI ……., en nombre y representación de la empresa ……., con NIF …….

Se comprometen, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 75 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, a:

- Que la solvencia o medios que la empresa ……. pone a disposición de la empresa ……. son los siguientes:
  -
  -
- Que durante toda la ejecución del contrato dispondrán efectivamente de la solvencia o medios que se describen en este compromiso.
- Que la disposición efectiva de la solvencia o medios descritos no está sometida a condición o limitación alguna.

Firma de los representantes legales de ambas empresa

ANEXO VI
MODELO DE AVAL GARANTÍA DEFINITIVA

La entidad (*razón social de la entidad de crédito o sociedad de garantía recíproca*) _____ NIF _____ con domicilio (*a efectos de notificaciones y requerimientos*) en _____ en la calle/plaza/avenida _____ C.P._____ y en su nombre (*nombre y apellidos de los Apoderados*) , con poderes suficientes para obligarle en este acto, según resulta del bastanteo de poderes que se reseña en la parte inferior de este documento.

A V A L A

A (*nombre y apellidos o razón social del adjudicatario*)_____ NIF:_____ en virtud de lo dispuesto en el artículo 107 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, con los requisitos establecidos en los artículos 55 y siguientes del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas y pliego de cláusulas administrativas, para responder como **GARANTÍA DEFINITIVA de las obligaciones, penalidades y demás conceptos recogidos en el artículo 110 de la mencionada Ley, que deriven del cumplimiento del contrato** de (_____ _____) ante DIVERTIA GIJÓN S.A., por importe de: (*en letra*) Euros (*en cifra*) _____Euros.

La entidad avalista declara bajo su responsabilidad, que cumple los requisitos previstos en el artículo 56.2 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. Este aval se otorga solidariamente respecto al obligado principal, con renuncia expresa al beneficio de excusión y con compromiso de pago al primer requerimiento del DIVERTIA GIJÓN S.A., con sujeción a los términos previstos en la legislación de contratos del Sector Público, en sus normas de desarrollo y en la normativa reguladora de la Caja General de Depósitos.

El presente aval estará en vigor hasta que el DIVERTIA GIJÓN S.A., o quien en su nombre sea habilitado legalmente para ello, autorice su cancelación o devolución de acuerdo con lo establecido en la Ley de Contratos del Sector Público y legislación complementaria

(*lugar y fecha*) _____
(*razón social de la entidad*) _____
(*firma de los apoderados*)

BASTANTEO DE PODERES POR LA ASESORÍA JURÍDICA DE LA C.G.D O ABOGACÍA DEL ESTADO		
Provincia :	Fecha :	Número o Código :

Código Seguro de Verificación: **16337427632654660635**

Puede verificar el documento en https://sedeelectronica.gijon.es/csv

Datos del expediente:	Asunto:
Nº Exp:**123483P/2026** Contrato: **09.PRESIDENCIADIVERTIA2026000644** **P2 - Preparación, gestión y adjudicación del contrato DIVERTIA**	**Servicio de agencia de medios para la planificación y la compra de espacios publicitarios para la promoción de actividades organizadas por Divertia Gijón S.A.**
Datos del documento:	
Emisor: **01003588** Fecha Emisor: **23/09/2026**	

ANEXO VII

MODELO DE CERTIFICADO DE SEGURO DE CAUCIÓN GARANTÍA DEFINITIVA

Certificado número: …… (en adelante, asegurador), con domicilio (a efectos de notificaciones y requerimientos) en …… calle/plaza/Avda. …… ……C.P. ……y N.I.F……, debidamente representado por Don ……(*nombre y apellidos de los apoderados*), con poderes suficientes para obligarle en este acto, según resulta del bastanteo de poderes que se reseña en la parte inferior de este documento.

A S E G U R A

A (*nombre y apellidos o razón social del adjudicatario*) ……, N.I.F./C.I.F. …… en concepto de tomador del seguro, ante el DIVERTIA GIJÓN S.A., en adelante asegurado, hasta el importe de (*en letra*) ……..euros (*en cifra*)……euros, en los términos y condiciones establecidos en el artículo 106 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, normativa de desarrollo y pliego de cláusulas administrativas particulares por la que se rige el contrato……....., en concepto de **GARANTÍA DEFINITIVA para responder frente al asegurado de las obligaciones, penalidades y demás conceptos recogidos en el artículo 110 de la mencionada Ley, que deriven del cumplimiento del contrato**.

El asegurador declara, bajo su responsabilidad, que cumple los requisitos exigidos en el artículo 57.1 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

La falta de pago de la prima, sea única, primera o siguientes, no dará derecho al asegurador a resolver el contrato, ni éste quedará extinguido, ni la cobertura del asegurador suspendida, ni éste liberado de su obligación, caso de que el asegurador deba hacer efectiva la garantía.

El asegurador no podrá oponer al asegurado las excepciones que puedan corresponderle contra el tomador del Seguro.

El asegurador asume el compromiso de indemnizar al DIVERTIA GIJÓN S.A., al primer requerimiento del mismo, en los términos establecidos en la Ley de Contratos del Sector Público y normas de desarrollo.

El presente seguro de caución estará en vigor hasta que el DIVERTIA GIJÓN S.A., o quien en su nombre sea habilitado legalmente para ello, autorice su cancelación o devolución, de acuerdo con lo establecido en la Ley de Contratos del Sector Público y legislación complementaria.

En ……, a……de……de……

Firma:

Asegurador

BASTANTEO DE PODERES POR LA ASESORÍA JURÍDICA DE LA C.G.D. O ABOGACÍA DEL ESTADO		
Provincia:	Fecha:	Número o Código:

ANEXO VIII

MODELO DE AVAL GARANTÍA COMPLEMENTARIA

La entidad (*razón social de la entidad de crédito o sociedad de garantía recíproca*) _____ NIF _____ con domicilio (*a efectos de notificaciones y requerimientos*) en _____ en la calle/plaza/avenida _____ C.P._____ y en su nombre (*nombre y apellidos de los Apoderados*) , con poderes suficientes para obligarle en este acto, según resulta del bastanteo de poderes que se reseña en la parte inferior de este documento.

A V A L A

A (*nombre y apellidos o razón social del adjudicatario*)_____ NIF:_____ en virtud de lo dispuesto en el artículo 107 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, con los requisitos establecidos en los artículos 55 y siguientes del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas y pliego de cláusulas administrativas, para responder como **GARANTÍA COMPLEMENTARIA de las obligaciones, penalidades y demás conceptos recogidos en el artículo 110 de la mencionada Ley, que deriven del cumplimiento del contrato** de (_____ _____) ante el DIVERTIA GIJÓN S.A., por importe de: (*en letra*) Euros (*en cifra*) _____Euros.

La entidad avalista declara bajo su responsabilidad, que cumple los requisitos previstos en el artículo 56.2 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. Este aval se otorga solidariamente respecto al obligado principal, con renuncia expresa al beneficio de excusión y con compromiso de pago al primer requerimiento del DIVERTIA GIJÓN S.A., con sujeción a los términos previstos en la legislación de contratos del Sector Público, en sus normas de desarrollo y en la normativa reguladora de la Caja General de Depósitos.

El presente aval estará en vigor hasta que el DIVERTIA GIJÓN S.A., o quien en su nombre sea habilitado legalmente para ello, autorice su cancelación o devolución de acuerdo con lo establecido en la Ley de Contratos del Sector Público y legislación complementaria

(*lugar y fecha*) _____
(*razón social de la entidad*) _____
(*firma de los apoderados*)

BASTANTEO DE PODERES POR LA ASESORÍA JURÍDICA DE LA C.G.D O ABOGACÍA DEL ESTADO		
Provincia :	Fecha :	Número o Código :

Datos del expediente:	Asunto:
Nº Exp:**123483P/2026** Contrato: **09.PRESIDENCIADIVERTIA2026000644** **P2 - Preparación, gestión y adjudicación del contrato DIVERTIA**	**Servicio de agencia de medios para la planificación y la compra de espacios publicitarios para la promoción de actividades organizadas por Divertia Gijón S.A.**
Datos del documento:	
Emisor: **01003588** Fecha Emisor: **23/09/2026**	

ANEXO IX

MODELO DE CERTIFICADO DE SEGURO DE CAUCIÓN GARANTÍA COMPLEMENTARIA

Certificado número: ..... (en adelante, asegurador), con domicilio (a efectos de notificaciones y requerimientos) en ..... calle/plaza/Avda. ....C.P. .....y N.I.F....., debidamente representado por Don .....(*nombre y apellidos de los apoderados*), con poderes suficientes para obligarle en este acto, según resulta del bastanteo de poderes que se reseña en la parte inferior de este documento.

A S E G U R A

A (*nombre y apellidos o razón social del adjudicatario*) ....., N.I.F./C.I.F. ..... en concepto de tomador del seguro, ante el DIVERTIA GIJÓN S.A., en adelante asegurado, hasta el importe de (*en letra*) .....euros (*en cifra*).....euros, en los términos y condiciones establecidos en el artículo 106 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, normativa de desarrollo y pliego de cláusulas administrativas particulares por la que se rige el contrato....., en concepto de **GARANTÍA COMPLEMENTARIA para responder frente al asegurado de las obligaciones, penalidades y demás conceptos recogidos en el artículo 110 de la mencionada Ley, que deriven del cumplimiento del contrato**.

El asegurador declara, bajo su responsabilidad, que cumple los requisitos exigidos en el artículo 57.1 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

La falta de pago de la prima, sea única, primera o siguientes, no dará derecho al asegurador a resolver el contrato, ni éste quedará extinguido, ni la cobertura del asegurador suspendida, ni éste liberado de su obligación, caso de que el asegurador deba hacer efectiva la garantía.

El asegurador no podrá oponer al asegurado las excepciones que puedan corresponderle contra el tomador del Seguro.

El asegurador asume el compromiso de indemnizar al DIVERTIA GIJÓN S.A., al primer requerimiento del mismo, en los términos establecidos en la Ley de Contratos del Sector Público y normas de desarrollo.

El presente seguro de caución estará en vigor hasta que el DIVERTIA GIJÓN S.A., o quien en su nombre sea habilitado legalmente para ello, autorice su cancelación o devolución, de acuerdo con lo establecido en la Ley de Contratos del Sector Público y legislación complementaria.

En ....., a.....de.....de.....

Firma:

Asegurador

BASTANTEO DE PODERES POR LA ASESORÍA JURÍDICA DE LA C.G.D. O ABOGACÍA DEL ESTADO		
Provincia:	Fecha:	Número o Código: